

1044367-34.2020.8.26.0506

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Tutela de Urgência

Magistrado: Benedito Sergio de Oliveira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... estava abandonado e foi tomado pelo tráfico da região; a regularização da instalação do abastecimento de água e energia se iniciou após a saída dos traficantes do imóvel; para a regularização do imóvel foi necessária a realização de benfeitorias em razão da precariedade das condições de uso do imóvel; as benfeitorias realizadas se destinaram à conservação do imóvel; não há prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1044367-34.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1044367-34.2020.8.26.0506

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Tutela de Urgência

Requerente:

Sonia Maria Porfírio

Requerido:

Roberto Dela Noce e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Benedito Sergio de Oliveira

Vistos.

SÔNIA MARIA PORFÍRIO move ação contra ROBERTO DELA NOCE e ELIANDREA SILVA DE SOUZA alegando, em resumo, que: é proprietária do imóvel mencionado na inicial, o qual não tem fornecimento regular de água e energia elétrica; o referido imóvel, há menos de seis meses, foi invadido de forma indevida e ilegal pelos réus; embora a autora tenha promovido a respectiva notificação, os réus não desocuparam o imóvel; os réus ajuizaram uma ação de usucapião na 6ª Vara Cível local (1023149-47.2020.8.26.0506). Assim, pede: 1) inclusive a título de tutela de urgência, seja reintegrada na posse do aludido bem; e 2) a condenação dos réus a lhe pagarem indenização correspondente ao valor do aluguel pelo período em que ocuparam o imóvel.

Citados, os réus apresentaram contestação. Preliminarmente, impugnaram o valor da causa e alegaram exceção de incompetência e carência da ação por falta de interesse de agir. No mérito, disseram, em síntese, que: exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 2009; nunca houve qualquer oposição; a autora ajuizou a presente ação depois que foi citada na ação de usucapião; o imóvel estava abandonado e foi tomado pelo tráfico da região; a regularização da instalação do abastecimento de água e energia se iniciou após a saída dos traficantes do imóvel; para a regularização do imóvel foi necessária a realização de benfeitorias em razão

da precariedade das condições de uso do imóvel; as benfeitorias realizadas se destinaram à conservação do imóvel; não há prova consistente de que o imóvel estava alugado entre 01.01.2011 até 31.03.2013; não há prova de que existem ligações clandestinas de água e energia elétrica; a autora não comprovou a posse antes da ocupação do imóvel pelos réus; trata-se o contrato de locação de um negócio simulado; os réus sofreram ameaças e intimidações; os réus residem no imóvel há mais de dez anos; é indevida a condenação dos réus ao pagamento de indenização correspondente ao aluguel pelo uso indevido do imóvel; a autora deve ser condenada às penas da litigância de má-fé.

Réplica a fls. 222/227.

Intimadas a dizerem se tinham outras provas a produzir (fls. 228), as partes se manifestaram a fls. 230 e 232/233.

Pela decisão a fls. 237/239 foi determinada a redistribuição livre da presente ação, ante a inexistência de conexão entre esta ação de reintegração de posse e aquela ação de usucapião em trâmite na 6ª Vara Cível local (1023149-47.2020.8.26.0506).

Sobrevieram manifestação das partes a fls. 230, 232/233 e 247.

Sobreveio renúncia da advogada dos réus ao mandato que lhe fora outorgado (fls. 250/252).

Por diligência do cartório, verificou-se que os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para regularização da representação processual (cf. certidão a fls. 260).

É o relatório.

DECIDO.

Desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da questão, razão pela qual a causa é julgada na fase em que se encontra.

Cientes da renúncia ao mandato formulado por sua procuradora (fls. 250/252), cabia aos réus constituir outro procurador.

Todavia, os réus deixaram escoar o prazo de que trata o artigo 112, § 1º, do CPC, sem constituir novo advogado (cf. certidão a fls. 260).

Ora, a não constituição de um procurador, no prazo legal, acarreta a irregularidade que afeta diretamente a representação processual, repercutindo na capacidade postulatória e caracterizando ausência de pressuposto processual subjetivo, o que impõe o reconhecimento da revelia (art. 76, § 1º, II, do CPC).

Caracterizada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora na inicial (art. 344 do CPC), as quais, ademais, encontram corroboração na documentação apresentada.

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Registro, a fim de evitar equívoco, que o fato de serem os réus beneficiários de assistência judiciária os isenta apenas do pagamento dos honorários advocatícios e das custas necessárias para o andamento da ação até a sua solução final, mas não os libera dos encargos decorrentes da sucumbência (cf. art. 98, § 2º, do CPC). A exigência do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, porém, fica condicionada à ocorrência do previsto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, julgo procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do bem descrito na inicial, livre de coisas e pessoas, bem como para condenar os réus ao pagamento de indenização pelo tempo em que o imóvel foi ocupado indevidamente, cujo valor mensal deverá corresponder ao valor do aluguel, até a data de desocupação do bem.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R\$ 2.000,00 (art. 85, § 8º, do CPC).

Pric. e expeça-se mandado.

Ribeirão Preto, 05 de abril de 2022.

Benedito Sérgio de Oliveira
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA